



南京国电南自电网自动化有限公司

标准产品采购合同

甲方：【南京国电南自电网自动化有限公司】

法定地址：【南京市江宁经济技术开发区水阁路 39 号】

乙方：【国能日新科技股份有限公司】

法定地址：【】

采购订单号：【PO202604090100】

签订日期：【2026-04-09】

项目名称：【202501270225 通榆项目 +时钟同】

项目合同号：【202501270225】

买卖双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》，就甲方向乙方采购以下物资事宜，达成以下协议：

1. 供货范围

序号	产品编码	产品说明/规格型号	项目名称	单位	数量	不含税单价(元)	含税单价(元)	含税总价(元)	要求交货日期	确认交货日期	备注
1	W03050200001079	AGCAVC 系统:SP-SPWGC-3000(202501270225)	202501270225 通榆项目 +时钟同	EA	1	64867.2566	73299.99958	73300	2026-04-30		
2	W03020400000861	一次调频系统:SP-IOCS-5000(202501270225)	202501270225 通榆项目 +时钟同	EA	1	69911.5044	78999.99972	79000	2026-04-30		
合计						152300 含税(元)					

2. 价格

2.1 乙方保证在接受本合同时，本合同所列价格不高于乙方当时以类似的交货或履约期限就相同或更少数量的类似货物或服务向其他客户所收取的价格。

2.2 本合同的价格包括增值税和所有其他适用税费。除非甲方以书面形式特别同意，甲方将不负任何额外费用。

3. 质量要求

3.1.乙方应于本合同签订后【】日内提供给甲方一套样品，待甲方书面确认合格后方可进行生产或采购。本合同项下产品应与乙方提供并经甲方书面确认合格的样品及第 1 条所列明的货物规格等要求一致。[适用有样品的情形]



3.2 本合同项下产品应符合其产品说明书或包装上注明采用的产品质量标准，并与第 1 条所列明的货物规格等要求一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。[适用无样品的情形]

3.3 [3.1 和 3.2 条以外的其他质量要求]

4. 包装和装运

4.1 乙方所供产品应以全新坚固的木箱或纸箱包装，并能防潮、防湿、防震、防锈及防止粗暴装卸，适合于远程、海运、邮包邮寄和/或航空运输。由于乙方采用不当或不妥的包装而引起的任何生锈、损坏和/或丢失，其责任均由乙方承担。

4.2 元器件类产品：对潮敏等级>2 的产品，乙方需要进行真空包装运输；对静电敏感的产品，乙方需要进行防静电控制，包括检验、包装、运输等环节。乙方需要对最小包装上进行标识，包含：甲方的 ERP 编码、型号、数量、批号、乙方名称、二维码（如有要求）。

4.3 除非甲方以书面形式明确同意，乙方不应收取产品处理、包装、装箱、运输或储存的费用。

4.4 每一包装单元内应附详细的装箱单或质量合格凭证。

5. 交货时间、地点、方式

5.1 一旦乙方知道其不能全部或部分地，或不能按时履行其合同义务，其应立即书面或邮件通知甲方，说明原因和可能延误的时间。

直接发往施工现场的货物，由乙方按甲方的要求组织发运，将发货回执扫描件 3 个工作日内提供给甲方，并保留发货回执原件以供甲方需要时备查。

5.2 交货方式：供方应将货物交到：南京市江宁区长青街南京国电南自自动化有限公司，如有特殊情况需发往指定地点（地址另行约定）。

5.3 联系人：【葛山峰】

5.4 费用承担：乙方。

6. 所有权和风险转移

6.1 产品的所有权及其灭失或损害的风险应自甲方实际收到产品并接受后才转移给甲方。如果甲方拒收产品或撤销接受，灭失或损害的风险应由乙方承担。

7. 变更

7.1 甲方有权随时变更本合同，包括变更交货时间。如果该变更导致履行本合同所需的费用或时间增加或减少，双方应协商对合同价格或履约期限或对二者同时进行公平的修正。除非乙方在收到变更通知后的二（2）日内以书面形式提出修改要求，乙方被视为放弃修改要求。乙方在收到甲方的书面变更通知后应立即执行该变更，无论价格和交付时间是否需要调整。



8. 产品验收

8.1 甲方有权在产品交付后进行开箱检验。如发现产品的品牌、数量、型号、规格或外观、质量不符合本合同约定，甲方有权全部或部分拒收并退还该产品，或要求乙方在指定的时间内补齐或更换，由此产生的费用和 risk 由乙方承担。验收不等同于认可产品合格，在使用过程中，供方仍承担所供产品的质量责任。

9. 付款

9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。付款方式：【预付款 10,货到款 50,投运款 35,质保金 5】

A. 滚动付款方式。付款条件为乙方将产品送至我方指定地点，待甲方对产品数量、初步验收合格，并收到乙方开具的合同全额发票后，以财务已挂账余额的 30%按月滚动付款。如余额低于 20000 元，一次性付清。

B. 按进度付款方式。预付款__%，金额为__。合同生效后且甲方收到乙方开具的等额发票后 15 日内支付（如付款比例小于合同额 50%，对方应开具合同全额发票）；到货款__%，金额为__。对于直发现场的应提供买方指定人员签字确认的签收单，对于小件物品直发公司仓库的，应提供对应的快递单号，库房签收单，甲方于收到等额发票后 15 日内支付；投运款__%，金额为__。如有投运验收单的，以我方现场负责人签字确认的投运验收单为准，投运验收合格之日起 15 日内支付投运合格款。如我方无投运验收单，则以最终用户确认的投运时间为准，甲方收到等额发票后 15 日内支付；质保金__%，金额为__。质保期为投运验收合格之日起满 2 年。如质保期内无任何质量问题，乙方提交设备最终验收合格证书，经甲方确认无误，并收到等额发票后 15 日内支付。如合同涉及外购部件的，外购部件的费用以用户签字确认的验收单原件作为付款条件。

C. 同比例付款方式。签订合同后，甲方收到业主预付款和乙方开具的合同全额发票后 30 日内向乙方支付合同全部货款__%的预付款。乙方产品到达甲方指定地点后，经甲方验收合格且甲方收到业主相关款项，90 日内支付合同总额的__%，安装完成且无任何质量问题，甲方 60 日内支付合同总额的__%，工程竣工验收合格后且甲方收到业主相关款项 90 日内支付合同总额的__%。（质量保证金的支付并不免除乙方对交付产品质量的终生保证责任）如因业主方原因致使甲方延迟向乙方支付上述款项的，乙方不得向甲方主张延迟支付款项利息等费用。

D. 款到发货方式。付款条件为甲方收到乙方开具的合同全额发票后 30 日内支付。

9.2 若为款到发货或预付款金额超过 50%及以上，则乙方应至少提前__日提前将全额发票提供给甲方，由甲方办理款项。其余情况乙方应在供货之日起 3 个工作日内向甲方开具 13% 税点的增值税发票。请单独将发票寄至：南京市江宁区长青街南京国电南自自动化有限公司，联系人：葛山峰。



10. 质量保证

10.1 乙方保证，按照本合同提供的产品是全新的、未使用的，具有可销性，品质优良，符合向甲方提供的或由甲方提供的与产品有关的规格、图纸和数据；在设计、原材料和工艺上无明显或潜在的瑕疵，符合购买产品所用于的具体用途。

10.2 在乙方承诺的质保期内（质保期为2年，自货物~~验收~~^{初验验收合格}后起算，如未明确约定质保期，默认为两年，自货物验收后起算；需安装调试的货物，自安装调试并验收合格后起算），如货物或服务，或其任何部分，被发现不符合本合同的要求，乙方应按照甲方的选择，自担费用对有缺陷的货物或服务或其部分进行修理、替换或重新履行。修改或替换的产品的质保期应重新计算。若乙方未在收到甲方通知之日起 3 日内开始补救上述缺陷，或未在乙方同意的合理期限内以合理的谨慎完成上述补救，甲方应有权自行或找第三方补救缺陷，费用和 risk 应由乙方承担。若经乙方修理、替换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并赔偿甲方因此遭受的损失。[适用于产品有质保期的情形]

11. 违约责任

11.1 如果乙方未能按本合同按时交付全部或部分产品，除了第 19 条中规定的不可抗力原因外，乙方应向甲方付违约金，每迟延交付产品 1 周的违约金为合同总价的 2%，但延迟违约金总额不应超过合同总额的 50%，不足 1 周以 1 周计算。如果乙方在合同规定的交付时间后 2 周仍然未能交付产品，则甲方有权取消本合同，而乙方在本合同取消的情况下仍应立即向甲方支付上述违约金。如本合同被取消，乙方应返还甲方已按照取消的合同支付的任何或全部款项，并应赔偿甲方的全部直接损失。

11.2 如乙方提供的货品规格型号或质量不符合本合同约定，甲方有权单方面取消本采购合同，乙方应赔偿甲方由此造成的实际损失，并承担本合同总额 20% 的违约金。

12. 赔偿

12.1 在任何时候，乙方应在法律允许的最大范围内，使甲方，及其继任者、受让人和客户，及其董事、高级职员和雇员，免受任何性质的由乙方根据本合同提供的产品或乙方在履行本合同过程中的作为或不作为产生的索赔、成本、支出、责任、损失、损害、或判决，包括法律费用，并就此为其辩护和向其赔偿。

13 知识产权

13.1 在任何时候，如果本合同下的产品或其部分构成任何专利、商标、著作权、商业秘密权或其它知识产权的侵权或与此种侵权有关，乙方应对上述侵权产生的或基于上述侵权的任何索赔、成本、支出、责任、损失、损害或判决，包括法律费用赔偿甲方，及其继任者、受让人和客户，为其辩护，并且使其免受相关损失。此外，乙方应自费为甲方和其客户获得



继续使用侵权产品或部件的权利。作为另一种选择,乙方可以修改、补充或替换上述产品或部件,以消除侵权,但前提是该行为不得降低产品的性能。

14. 保密

14.1 未经甲方书面许可,乙方不得向第三方披露本合同条款的任何内容以及本合同的签订和履行情况,以及通过签订和履行本合同而获知的甲方及其关联公司的任何信息。乙方承诺对甲方为履行本合同所提供的信息、图纸、规格、数据及其它商业秘密负有保密的义务,不得用于履行本合同以外的目的;并采取一切合理的措施以使其所接受的材料和信息免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触。

14.2 本条款在本合同终止或期满后仍然有效。

15. 税务

15.1 除非另行书面约定,乙方自行承担所有按照中国税法规定向乙方征收的税务和关税,包括但不限于公司所得税、印花税、营业税和增值税。

16. 终止

16.1 如乙方发生下列违约行为,且在收到甲方书面通知后的3日内未能改正的,则甲方有权书面通知乙方立即终止部分或全部本合同而不对乙方承担任何费用或责任:(a)乙方未能按照本合同交付合格的产品;(b)乙方未能履行其在本合同下的其他任何义务;或(c)甲方有合理理由认为乙方有丧失或可能丧失其履行本合同下义务能力的其他情形。

16.2 如甲方根据上述规定终止了全部或部分本合同,甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交产品类似的产品或服务,乙方应承担甲方因购买类似产品或服务而产生的额外支出。但是,乙方应继续执行合同中未终止的部分。

17. 合规与诚信

17.1 乙方特此保证,其不会,且未知悉其他人会,直接或间接地,违反相关法律(包括但不限于美国《反海外贿赂法》以及适用的经合组织成员国为实施《禁止在国际商业交易中贿赂外国政府官员公约》制定的立法)的规定,向其客户、政府官员、甲方的代理、董事、管理人员和员工或任何其他方付款、赠送礼物或做出其他承诺,并且乙方应遵守所有有关反贿赂和反腐败的法律、法规、条例和规定。

17.2 本合同的任何规定均不使甲方承担义务偿付乙方任何已给予的或承诺的此种对价。

17.3 乙方对上述17.1条规定的任何义务的实质性违反可被甲方视为对本合同的实质性违反。甲方因而有权立即终止本合同,并且不影响甲方在本合同下或适用的法律下对此享有的任何进一步的权利或补救措施。乙方应赔偿甲方因其违反上述义务和本合同的终止而导致的全部债务、损害、费用或开支。



17.4 乙方在此认可并确认，其已经知悉甲方的合规要求。乙方同意按照买方的行为准则实质类似的标准履行其在本协议项下的合同义务。

17.5 甲方可以设立如下报告渠道，乙方及其雇员可以通过该渠道报告可疑的违反适用的法律、政策或行为准则的行为：邮件：JV-Compliance@sac-china.com

18. 强制要求

18.1 乙方作为甲方的供应商应遵守甲方的下述要求：甲方的行为准则，供应商行为准则，以及环保和合规相关的要求。若甲方提出要求，乙方应接受甲方的检查。若乙方严重违反本条要求，甲方有权终止本协议。

19. 不可抗力

19.1 因不可抗力事件（包括但不限于战争、暴乱、传染病、火灾、台风、洪水和地震）致使任何一方延迟履行或不能履行本合同下的义务时，该方均可不对此负责。主张不可抗力的一方应立即以书面形式通知另一方，并在不可抗力发生之后的十五（15）天内提供不可抗力发生和持续时间的充分证明。如发生不可抗力，各方应立即协商以寻求公平的解决方法并尽全力减少不可抗力的影响。如不可抗力持续六十（60）天以上，任何一方均有权取消本合同。

20. 转让和分包

20.1 未经甲方的事先书面同意，乙方不得将本合同下的全部或部分权利或义务转让或委托给他方，也不得将本合同下的全部或部分义务分包给第三方。因乙方违法转包或未经甲方批准分包、外购主要部件时，甲方有权：

- （1）解除合同、要求乙方支付合同总额 20% 的违约金，且甲方有权另行委托其他第三方纠正乙方不能履行合同义务的违约责任，由此产生的费用和甲方的全部损失全部由乙方承担，包括但不限于工期延误损失、第三方索赔等全部损失；
- （2）由于乙方原因导致合同终止、解除或被确认无效，乙方在接到甲方通知后必须对设备进行清理和保管，直至甲方接收时办理交接手续。双方按照乙方已完工作进行结算，并有权向乙方追究未完工作的 50% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

21. 适用法律和争议解决

21.1 若双方之间发生任何与本合同相关的争议，双方应首先争取友好协商解决争议。若任何一方将该争议书面通知另一方 45（四十五）日内，该争议仍不能通过协商按照双方满意的方式解决，双方应将争议提交甲方所在地有管辖权的法院诉讼。

21.2 诉讼期间，除双方之间争议的部分以外，合同应继续履行。



南京国电南自电网自动化有限公司

21.3 本合同应受中华人民共和国法律管辖。

22.其它条款

22.1 本合同应被视为甲方和乙方之间达成的唯一的、全部的和完整的协议，同时取代买卖双方此前或同期达成的有关本合同的任何和全部书面或口头协议。

22.2 本合同的任何修改都必须经双方同意，签订书面修改协议。

22.3 本合同经双方授权代表签字及盖章后生效。

22.4 本合同附件为本合同完整且不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。如果附件与本合同主体有任何冲突，以本合同主体为准。

22.5 本合同一式两份，双方各持一份，传真件有效。

甲方：【南京国电南自电网自动化有限公司】（盖章）

授权代表签字：[Signature]
纳税人识别号：91320115716208030H
地址：南京市江宁经济技术开发区水阁路39号

电话：025-69833061

开户行：中行江宁开发区支行

账号：532658192135

银行行号：104301004820

日期：2026.4.17

乙方：【国能日新科技股份有限公司】（盖章）

授权代表签字：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

银行行号：

日期：